DESTINE

Politique Publicitaire et Monétisation – Destine Studio

https://info.destine.studio

contact.destinestudio@gmail.com

SIRET : 104 144 456 00019

1. Objet

Page 1-3 : La présente Politique Publicitaire définit les règles applicables à la diffusion de publicités au sein de l'application **Destine Studio**, afin de garantir un environnement sûr, respectueux et conforme à la mission culturelle et audiovisuelle de la plateforme.

Elle s'applique à tous les **Comptes Pro** et à toute publicité soumise pour diffusion.

Page 4-8 : Elle définit également la Politique de Monétisation (ci-après « la Politique ») les règles applicables à tout Utilisateur de l'application Destine Studio (ci-après « la Plateforme »), souhaitant tirer profit financièrement de ses contenus audiovisuels (Gim Toli, podcasts, courts-métrages) via le système de parrainage et de sponsoring intégré à la Plateforme.

2. Formats publicitaires acceptés

Destine Studio propose trois formats :

- **Affiche publicitaire** (image) – 50 €
- **Publicité audio** (enregistrement vocal) – 50 €
- **Vidéo promotionnelle** – 100 €

Chaque publicité est diffusée :

- pendant **7 jours**
- de manière **aléatoire**
- dans les onglets : Accueil, Explorer, et dans les story éphémères pour les affiches publicitaire.

- jamais dans : Messages, Destine Studio IA, Profil

3. Validation obligatoire des publicités

Toute publicité soumise par un Compte Pro doit être **validée manuellement** par l'équipe de Destine Studio via le **backend administrateur**.

L'Éditeur peut :

- accepter la publicité
- demander des modifications
- refuser la publicité sans obligation de justification détaillée
- supprimer une publicité déjà diffusée en cas de violation ultérieure

4. Publicités strictement interdites

Les publicités suivantes sont **formellement interdites** et ne seront **jamais publiées** sur Destine Studio :

4.1. Arnaques financières et promesses mensongères

- formations de trading
- formations de business en ligne promettant un enrichissement rapide
- publicités affirmant que l'utilisateur peut « gagner beaucoup d'argent facilement »
- systèmes pyramidaux, MLM déguisés, ou offres douteuses
- toute publicité visant à exploiter la naïveté ou l'ignorance des utilisateurs

4.2. Contenus malveillants ou manipulatoires

- publicités trompeuses ou mensongères
- offres frauduleuses
- contenus visant à escroquer, manipuler ou exploiter les utilisateurs

4.3. Contenus illégaux ou dangereux

- incitation à la haine, violence, discrimination
- contenus sexuels explicites
- produits ou services interdits par la loi
- contrefaçons ou produits non autorisés

4.4. Publicités incompatibles avec l'identité de Destine Studio

- contenus sans lien avec le cinéma, l'audiovisuel, le divertissement ou la culture
- contenus portant atteinte à l'image de la plateforme ou de ses utilisateurs

5. Obligations des annonceurs

Les annonceurs doivent garantir que :

- ils détiennent les droits sur les contenus publicitaires
- les informations fournies sont exactes
- les contenus respectent la loi
- les publicités ne contiennent aucun élément trompeur, dangereux ou malveillant
- le numéro SIRET fourni est valide et correspond à leur activité

6. Sanctions

En cas de non-respect de cette Politique, l'Éditeur peut :

- refuser la publicité
- suspendre temporairement le Compte Pro
- supprimer définitivement le Compte Pro
- retirer immédiatement une publicité déjà diffusée
- transmettre les informations aux autorités compétentes en cas de fraude manifeste

Aucun remboursement n'est dû en cas de violation des règles.

7. Absence de ciblage publicitaire

Destine Studio ne réalise **aucun ciblage algorithmique**. Les publicités sont diffusées :

- sans exploitation des données personnelles
- sans segmentation
- sans profilage

Les annonceurs connaissent à l'avance le type de public : **communauté intéressée par le cinéma, l'audiovisuel et le divertissement.**

POLITIQUE DE MONÉTISATION

8. CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ À LA MONÉTISATION

Pour activer les fonctionnalités de monétisation sur Destine Studio, l'Utilisateur (ci-après « le Créateur ») doit cumulativement remplir les conditions suivantes :

8.1. Disposer d'un compte actif sur la Plateforme depuis au moins 30 jours.

8.2. Avoir atteint un seuil minimum de **dix mille (10 000) abonnés** sur son compte.

8.3. Respecter en permanence les CGU, la charte communautaire et la législation en vigueur.

8.4. Avoir fourni à la Plateforme des coordonnées bancaires valides (IBAN et BIC) via la section « Statistiques & Monétisation » des Paramètres.

8.5. Ne pas faire l'objet d'une suspension de compte ou d'une procédure disciplinaire interne.

L'éligibilité est vérifiée automatiquement par les serveurs de la Plateforme. Toute baisse en dessous du seuil de 10 000 abonnés entraîne la suspension immédiate de l'accès aux fonctionnalités de monétisation, sans toutefois remettre en cause les contrats déjà conclus et acceptés.

9. STATUT « SPONSOR PRO »

9.1. Seuls les Utilisateurs disposant du statut **Compte Professionnel (PRO) vérifié** peuvent agir en qualité de Sponsor sur la Plateforme.

9.2. Le statut PRO est attribué après vérification d'identité et fourniture des justificatifs légaux (extrait Kbis, SIRET ou équivalent international).

9.3. Le badge de vérification (« compte vérifié ») constitue une garantie d'authenticité de l'entité commerciale.

10. NATURE DES CONTRATS DE SPONSORING

10.1. La Plateforme propose deux mécanismes contractuels :

a) **Demande de partenariat émise par le Créateur** : le Créateur sollicite un Sponsor PRO de son choix en proposant un montant et une devise.

b) **Offre publique émise par le Sponsor** : le Sponsor PRO publie une offre ouverte (titre, description, type(s) de contenu acceptés, montant fixe, devise). Tout Créateur éligible peut postuler à cette offre.

10.2. Le contrat n'est formé qu'à compter de l'acceptation explicite par la partie destinataire de la demande ou de la candidature. Les demandes refusées ou ignorées ne créent aucune obligation.

10.3. Destine Studio agit exclusivement en qualité de tiers technique facilitateur. La Plateforme n'est pas partie au contrat de sponsoring conclu entre le Créateur et le Sponsor.

11. OBLIGATIONS DU CRÉATEUR

11.1. Durée minimale d'évocation. Lorsqu'un Créateur accepte un partenariat ou postule à une offre, il s'engage à mentionner explicitement le Sponsor dans son contenu sponsorisé pendant **au moins dix (10) secondes consécutives** au cours du Gim Toli ou du podcast concerné.

11.2. Durées minimales de contenu.

- Gim Toli sponsorisé : durée totale **supérieure ou égale à 30 secondes**.
- Podcast sponsorisé : durée totale **supérieure ou égale à 60 secondes**.
- Court-métrage sponsorisé : aucune durée minimale, sous réserve du respect des autres règles de la Plateforme.

11.3. Transparence. Tout contenu sponsorisé doit afficher publiquement le badge « Sponsorisé par [@nom du sponsor] » accompagné d'un lien actif vers le site officiel du Sponsor. Ce badge est généré et apposé automatiquement par la Plateforme et **ne peut être masqué, retiré ou contourné**, conformément aux obligations légales relatives à la publicité (Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, RGPD, Digital Services Act).

11.4. Loyauté éditoriale. Le Créateur s'interdit toute déclaration mensongère, dénigrante ou contraire aux faits dans le cadre d'un contenu sponsorisé.

11.5. Non-cumul abusif. Un contenu sponsorisé ne peut être associé qu'à un seul Sponsor à la fois.

12. OBLIGATIONS DU SPONSOR

12.1. Le Sponsor s'engage à régler le montant convenu directement au Créateur, via le RIB (IBAN/BIC) communiqué par la Plateforme après acceptation du contrat, et ce dans un délai maximal de **trente (30) jours** suivant la publication du contenu sponsorisé.

12.2. Le Sponsor déclare et garantit que l'activité, les produits ou services pour lesquels il sollicite un sponsoring sont licites, conformes aux réglementations applicables et qu'il dispose de l'ensemble des droits nécessaires.

12.3. Le Sponsor s'interdit toute demande de contenu illégal, trompeur, discriminatoire, à caractère sexuel non-consenti, haineux, ou contraire aux bonnes mœurs.

13. PAIEMENT ET DEVISES

13.1. La Plateforme prend en charge **quinze (15) devises** : EUR, USD, GBP, CAD, CHF, AUD, JPY, CNY, INR, RUB, BRL, AED, MAD, XOF, KES.

13.2. Tous les paiements sont effectués **directement et exclusivement** du Sponsor vers le Créateur, en dehors des systèmes financiers de Destine Studio. La Plateforme ne perçoit aucun versement, ne retient aucune commission et n'intervient pas comme intermédiaire de paiement au sens des articles L. 521-1 et suivants du Code monétaire et financier.

13.3. Chaque partie demeure individuellement responsable de ses obligations fiscales, sociales et déclaratives découlant de la transaction (TVA, impôts sur les revenus, sécurité sociale des indépendants, etc.).

14. SUIVI ET STATISTIQUES

14.1. La Plateforme met à disposition de chaque partie un tableau de bord (« Statistiques & Monétisation ») permettant de suivre les indicateurs suivants : nombre de clics sur le lien du Sponsor, nombre de vues du contenu sponsorisé, historique des partenariats acceptés/refusés/supprimés.

14.2. Les données de clics sont collectées de manière anonyme et agrégée à l'aide de la technique du *beacon HTTP*, conformément à la Politique de Confidentialité.

14.3. Ces statistiques sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent constituer la base d'une réclamation contre la Plateforme.

15. CONTENU RETIRÉ, SUSPENSION OU SUPPRESSION

15.1. En cas de retrait d'un contenu sponsorisé pour violation des CGU ou de la charte communautaire (modération), le contrat de sponsoring devient caduc et le Sponsor est libéré de son obligation de paiement, **sauf si le contenu avait été préalablement publié et accessible pendant au moins quarante-huit (48) heures consécutives**.

15.2. La Plateforme se réserve le droit de **suspendre ou résilier** l'accès à la monétisation pour tout Créateur ne respectant pas les règles énoncées, sans préavis et sans indemnité.

15.3. L'administrateur de la Plateforme peut, à des fins de modération ou de résolution de litige, **supprimer définitivement** un partenariat ou un historique de clics. Cette suppression est tracée à des fins d'audit.

16. RESPONSABILITÉ DE LA PLATEFORME

16.1. Destine Studio agit exclusivement en qualité d'**hébergeur technique** et de fournisseur d'outils. La Plateforme :

- ne garantit pas la solvabilité du Sponsor ;
- ne garantit pas la qualité ou la portée du contenu produit par le Créateur ;
- n'est en aucun cas garant du paiement effectif du montant convenu ;
- ne peut être tenue responsable d'un litige commercial, contractuel ou fiscal entre le Créateur et le Sponsor.

16.2. Tout litige entre les parties au contrat doit être traité directement entre elles, ou, à défaut, devant les juridictions compétentes selon les CGU.

17. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le traitement des données collectées dans le cadre de la monétisation (coordonnées bancaires IBAN/BIC, historique des partenariats, statistiques de clics) est régi par la Politique de Confidentialité de Destine Studio, conforme au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

L'IBAN et le BIC ne sont rendus visibles au Sponsor **qu'après acceptation explicite du partenariat**, et exclusivement aux fins de règlement.

18. MODIFICATION DE LA POLITIQUE

Destine Studio se réserve la faculté de modifier la présente Politique à tout moment. Toute modification substantielle sera notifiée aux Utilisateurs concernés via une notification dans l'application au moins **trente (30) jours** avant son entrée en vigueur. À défaut de contestation par le Créateur passé ce délai, la nouvelle version sera réputée acceptée.

19. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

La présente Politique est soumise au **droit français**. Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution relèvera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort du siège social de l'éditeur de Destine Studio, sous réserve des dispositions impératives applicables aux consommateurs.

20. Contact

Pour toute question relative aux publicités :

- **Email :** info.destinestudio@gmail.com
- **Adresse :** 5 allée Belimbi, 97320 Saint-Laurent du Maroni
- **Site :** https://info.destine.studio